

Servicios Generales & Facilities

Adecuación operativa al nuevo marco de protección de datos personales

Fuerza laboral masiva: control horario, videovigilancia, datos de clientes en instalaciones.

01·12·2026 Vigencia plena Régimen sancionatorio operativo	20.000 UTM Multa gravísima ~\$1.400 millones aprox.	+50% Recargo Si no subsana en 60 días
--	--	--

Datos clave del nuevo régimen

■ Vigencia plena 1 de diciembre de 2026
■ Notificación de brechas <i>Sin dilaciones indebidas</i> a la Agencia y a los afectados
■ Delegado de Protección de Datos (DPO) Generalmente voluntario (Art. 50); obligatorio por excepción legal
■ Reincidencia (grandes empresas) Hasta 2%–4% de los ingresos brutos anuales
■ Recargo por no subsanar 50% adicional si no corrige en 60 días

Resumen ejecutivo

Lo esencial en 30 segundos

El control biométrico de asistencia (Art. 16 ter) trata datos sensibles: exige información previa y destrucción de patrones al término del contrato. CCTV con base en interés legítimo: señalética visible, retención proporcional (referencia: 30 días) y zonas prohibidas (baños, comedores, descanso). Al proveer personal a clientes, la empresa es a la vez empleadora y encargado incidental: exigen DPA bilaterales. Incumplir el deber informativo o no destruir patrones biométricos es infracción grave (hasta 10.000 UTM); reincidencia escala al 2–4% de ingresos. La capacitación continua de supervisores y personal en planta es parte del estándar de responsabilidad proactiva.

1. Introducción y la fuerza laboral masiva

Las empresas de servicios generales, aseo y seguridad privada manejan grandes volúmenes de datos personales de sus trabajadores, y a su vez acceden a dependencias de terceros (clientes). Bajo la Ley 21.719, estas operaciones requieren un control estricto, puesto que el uso de tecnologías de control de asistencia (biométricos) y monitoreo de espacios físicos (cámaras de seguridad) involucra datos sensibles de carácter personal.

2. Control biométrico de asistencia (Art. 16 ter)

El uso de huella dactilar, geometría de la mano o reconocimiento facial para el reloj de asistencia trata datos biométricos, considerados datos sensibles bajo el artículo 16 ter. Exige:

3. Videovigilancia y CCTV de seguridad

Las cámaras de seguridad recopilan imágenes (rostros) que se catalogan como biometría si hay procesamiento digital de identificación. Su base de licitud debe fundarse en el interés legítimo de seguridad, debiendo:

4. Relación con clientes y subcontratación (DPAs)

Cuando la empresa de aseo o seguridad provee personal que trabaja en instalaciones de un cliente, la empresa opera como mandatario de su personal y, a menudo, como encargado secundario de los datos del cliente. Es un imperativo estratégico firmar contratos DPA bilaterales con cada cliente. En ellos se delimita que el acceso del personal de limpieza o guardias a datos corporativos del cliente es incidental y restringido.

5. Sanciones y multas en el sector de servicios

Tratar datos biométricos de colaboradores sin cumplir el deber de información previa, o no destruir los patrones al término laboral, se califica como infracción grave (multa de hasta 10.000 UTM). En caso de reincidencia, la multa corporativa para grandes conglomerados puede alcanzar el 2% al 4% de la facturación anual por ventas en Chile.

Casos típicos del sector

Situación	Gravedad probable
Una empresa de seguridad conserva huellas dactilares de ex trabajadores «por si vuelven a postular».	Grave
Para «controlar pausas», se instala una cámara cubriendo la sala de descanso del personal.	Grave
Un guardia consulta la lista de visitantes de la instalación del cliente y la comparte por WhatsApp.	Grave

Régimen sancionatorio

Categoría	Sanción máxima	Ejemplos típicos
Leve	5.000 UTM	Incumplir plazos, no entregar información clara
Grave	10.000 UTM	Tratar datos sin base legal, vulnerar seguridad
Gravísima	20.000 UTM	Uso fraudulento, filtración intencional de datos sensibles

Infraacción	Techo en UTM	Equivalencia aprox.*
Leve	5.000 UTM	~ \$345 millones
Grave	10.000 UTM	~ \$690 millones
Gravísima	20.000 UTM	~ \$1.400 millones

*Valores referenciales con UTM de agosto 2026 (~\$69.000). El valor de la UTM se reajusta mensualmente según IPC.

■ Vigencia plena

1 de diciembre de 2026

■ Notificación de brechas

Sin dilaciones indebidas a la Agencia y a los afectados

■ Delegado de Protección de Datos (DPO)

Generalmente voluntario (Art. 50); obligatorio por excepción legal

■ Reincidencia (grandes empresas)

Hasta 2%–4% de los ingresos brutos anuales

■ Recargo por no subsanar

50% adicional si no corrige en 60 días

Checklist de implementación sectorial

1. Configurar rutinas automáticas de borrado de CCTV tras 30 días de retención.
2. Firmar DPAs específicos con clientes corporativos para deslindar accesos incidentales.
3. Auditar los dispositivos de asistencia biométrica y documentar la destrucción de patrones al cese

Hoja de ruta sugerida de implementación

Días 1–30 · Diagnóstico

Inventario RAT, mapa de flujos de datos y brecha frente a la ley.

Días 31–60 · Adecuación

Políticas actualizadas, contratos DPA, canales ARSOP y banners de consentimiento.

Días 61–90 · Cultura y pruebas

Capacitación, simulacro de brecha, revisión final y designación DPO si corresponde.

Preguntas frecuentes

¿Puedo exigir huella para marcar asistencia?

Sí, como alternativa técnica, con información previa detallada y destrucción de patrones al cese; conviene ofrecer alternativas equivalentes.

¿Cuánto tiempo guardo las imágenes de CCTV?

De forma proporcional al propósito; la referencia sectorial habitual es 30 días continuos con borrado automático posterior.

¿Qué debe decir la señalética de cámaras?

Identidad del responsable, base legal (interés legítimo), finalidad, plazo de conservación y canal de derechos.

¿Si mi trabajador filtra datos de un cliente, quién responde?

La empresa responde frente al titular y la APDP; internamente proceden responsabilidad laboral y acciones según reglamento y contrato.

¿Qué cambios exige el reglamento interno?

Incorporar rol del DPO, políticas de biometría/CCTV, plazos de conservación, canales de derechos y consecuencias disciplinarias. Modificar los reglamentos internos de orden e higiene para incorporar el rol del Delegado de Protección de Datos (DPO). Instalar señalética reglamentaria de CCTV informando la base legal (interés legítimo).

Glosario esencial

Template biométrico

patrón matemático derivado de la huella o rostro; su destrucción al cese es obligatoria (Art. 16 ter).

Señalética

aviso visible en accesos con responsable, base legal, finalidad y plazos del tratamiento de imágenes.

Personal externo / mandato

trabajadores destinados a instalaciones del cliente: accesos incidentales regulados por DPA bilateral.

Interés legítimo

base de licitud que sustenta la videovigilancia de seguridad, balanceada con los derechos de los titulares.

Borrado automatizado

rutinas que eliminan imágenes o plantillas al vencer el plazo definido, sin dependencia humana.

ARSOP

Derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Oposición y Portabilidad que todo titular puede ejercer.

APDP

Agencia de Protección de Datos Personales: organismo fiscalizador del nuevo régimen.

RAT

Registro de Actividades de Tratamiento: inventario interno obligatorio de qué datos se tratan, para qué y con quién.

DPA

Data Processing Agreement o contrato de encargo de tratamiento entre responsable y encargado.

DPO

Delegado de Protección de Datos (Art. 50): figura generalmente voluntaria, obligatoria solo por excepción legal.

Brecha de seguridad

Pérdida, robo o acceso no autorizado a datos personales; debe notificarse sin dilaciones indebidas.

MPI

Modelo de Prevención de Infracciones: programa interno de cumplimiento que atenúa sanciones.

UTM

Unidad Tributaria Mensual, unidad monetaria indexada usada para calificar multas (reajustada por IPC).

Fuente oficial

Ley 21.719 — Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (idNorma=1209272). Documento orientativo de trabajo; ante dudas específicas consultar siempre el texto vigente.